

△△△△△△△△ 상임감사

개선, 시정, 통보

제 목 「순찰·단속 업무 지침」 개정 및 업무절차 개선 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내

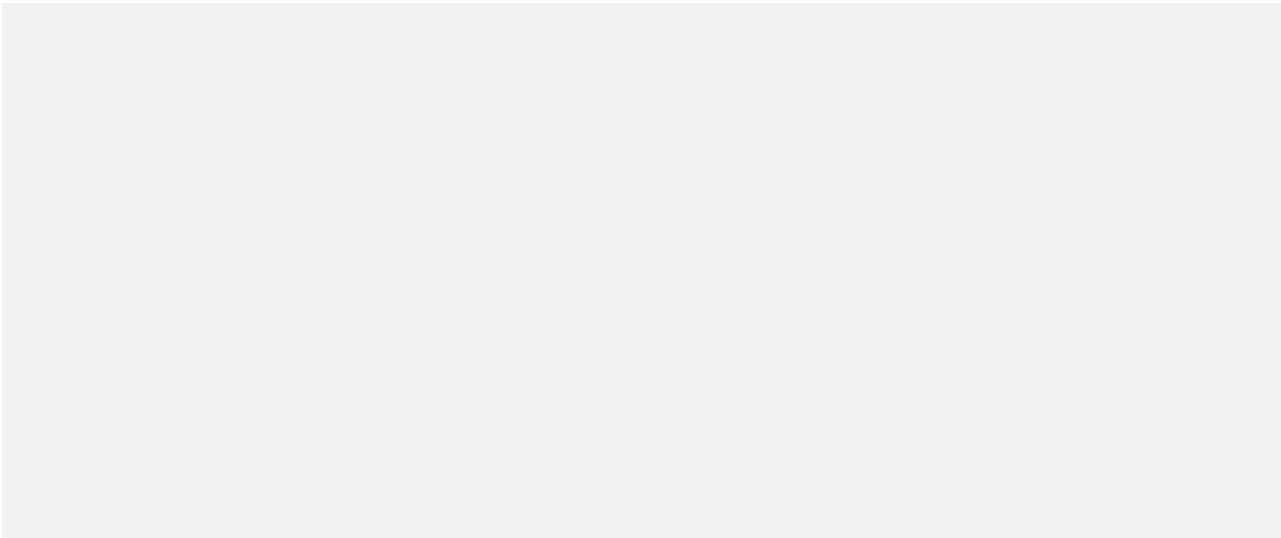
내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△△는 고질적 불법·무질서행위 근절 및 성숙한 탐방 문화 확립을 통한 안전하고 쾌적한 공원환경을 조성하고자 취약지구 내 음주, 취사, 셋길 출입 등 불법·무질서행위 단속을 실시하고 있다.

△△△△△△△(이하 “공단” 이라 한다.) 「순찰·단속 업무 지침」 II. 용어의 정의에 따르면 자연공원법에 명시된 금지행위 위반 시 경미한 사항이나 의도적이지 아니라고 판단될 시 행위자를 깨우쳐 훈방 조치하는 행위를 “계도” 라 규정하고 있으며, V. 착한탐방안내(지도장) 발부 절차에서는 발부절차를 안내하고 있다.

[표 1] 착한탐방안내(지도장) 발부 절차



※ 자료출처 : 공단 「순찰·단속 업무 지침」 일부 발췌

또한, 적용대상자 및 적용범위에서는 적용대상자로 노령자, 장애인, 청소년 등 법규를 잘 모르는 자, 불합리한 단속대상자(홍보가 잘 안된 위반행위), 기타 위반행위가 경미하여 계도의 여지가 있는 행위자를 규정하고 있다.

이에, △△△△△△△△△△△△에서는 「△△△△법」에 명시된 금지행위 위반 시 경미한 사항이나 의도적이 아니라고 판단될 시 「순찰·단속 업무 지침」에 따라 착한탐방안내(지도장)을 발부하여 계도하고 있다.

[표 2] 착한탐방안내(지도장) 발부 현황

(2025.12.31. 기준)

구 분	착한탐방안내(지도장) 발부 현황	비고
2023년	396건	
2024년	521건	
2025년	641건	

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

착한탐방안내(지도장)을 발부 현황은 내부결재를 득하여 보고하고 있으며, 「순찰·단속 업무 지침」에 따라 공원운영시스템에 등록하여 관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용)에 따르면, 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받은 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다. 또한, 개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받을 때에는 개인정보의 수집·이용 목적, 수집하려는 개인정보의 항목, 개인정보의 보유 및 이용 기간을 정보주체에게 알려야 한다.

같은 법 제21조(개인정보의 파기)에 따르면, 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다.

「공공기록물 관리에 관한 법률」 제18조(기록물의 등록·분류·편철 등)에 따르면, 공공기관은 업무수행 과정에서 기록물을 생산하거나 접수하였을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 기록물의 등록·분류·편철 등에 필요한 조치를 하여야 하며, 같은 법 시행령 제25조(기록관리기준표 등)에 따라, 공공기관은 업무과정에 기반을 둔 기록관리기준표를 작성·운영하여야 하며, 기록관리기준표의 관리항목은 업무설명, 보존기간 및 보존기간 책정 사유, 비치기록물 해당 여부, 보존장소, 보존방법, 공개여부 및 접근권한 등의 관리기준을 포함하여야 한다.

또한, 같은 법 시행령 제26조(보존기간)에 따라 기록물의 보존기간은 영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 3년, 1년으로 구분하며, 보존기간별 책정기준은 [별표 1] “기록물의 보존기간별 책정 기준”과 같다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 개인정보 보유기간 및 순찰·단속 업무 기록물 현행화 필요

공단은 기록물의 안전한 보존과 효율적 활용을 위하여 기록물 관리에 관한 사항을 정함을 목적으로 「기록물관리규칙」을 제정하여 운영하고 있으며, 보존기간 및 보존기간 책정사유, 기록물의 비치여부·공개여부·접근권한 등의 관리기준이 포함된 기록관리기준표를 작성·운영하고 있으며, 공단 기록관리기준표(사무소 기준)에 따르면, 불법행위단속업무의 지도장의 경우 보존기간을 3년으로 정하고 있다.

[표 3] △△△△△△△ 기록관리기준표

(사무소 기준)

단위업무	기록물 설명	기록물 철 설명	기록물 철 보존기간	보존기간 책정사유	비고
불법행위단속	△△장	출입금지위반, 흡연행위, 취사 행위 등 고의성이 없거나 행위가 경미한 불법행위 단속에 관한 업무	3년	부서의 주요업무이나 업무 활용을 위하여 1년 이상 3년 미만의 보존이 필요하다고 판단되어 공공기록물법에 따라 3년 보존	

※ 자료출처 : 전자문서시스템 게시판 자료 일부발체

△△△△△△△△△△△△△는 착한탐방안내(지도장)을 발부 시 「순찰·단속 업무 지침」의 착한탐방안내(지도장) 양식에 따라 개인정보를 수집하면서 정보주체로부터 보유기간을 “1년”으로 명시하여 동의를 받은 후 해당 개인정보가 포함된 문서를 기록물관리기준표에 따라 보존기간 3년으로 관리하고 있다.

[그림 1] 착한탐방안내(지도장) 발부 양식

--	--

※ 자료출처 : 「순찰·단속 업무 지침」 자료 일부 발체

「개인정보 보호법」 제21조(개인정보의 파기)에 따르면, 개인정보는 보유

기간이 경과한 경우 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다.

다만, 「공공기록물 관리에 관한 법률」에 따라 보존기간이 정해진 기록물의 경우 해당 기간동안 보존이 가능하다.

그러나 개인정보 수집 시 정보주체에게 보유기간을 “1년”으로만 고지하고 법령에 따른 추가 보존 가능성에 대하여 명시하지 않은 것은 개인정보 보유기간에 대한 정확한 고지의무를 다하지 않은 것이며, 개인정보 처리의 투명성 원칙에 비추어 볼 때 「개인정보 보호법」상 고지의무 위반 소지가 있다.

이에, △△△△△△△△△△△△에서는 향후 착한탐방안내(지도장) 발부 시 개인정보 보유기간에 대하여 정확히 고지하시기 바라며, △△△△부에서는 착한 탐방안내(지도장) 개인정보 보유기간과 공단 기록관리기준표 기록물 보존기간을 동일하게 적용하여 개인정보 처리 투명성을 강화할 필요가 있다.

나. 착한탐방안내(지도장) 처리 업무절차 개선 필요

공단은 개인정보 분실·도난·유출·변조 방지를 위하여 「개인정보처리 시스템 접근권한 관리기준(2023.7.1. 제정_△△△△실)」에 따라 개인정보처리 시스템의 접근권한은 담당업무별 특성에 따라 최소의 범위로 차등 부여하고 있으며, 접속 계정은 개인정보취급자별로 1인 1계정 부여가 원칙으로 제한하고 있다.

△△△△△△△△△△△△에서는 착한탐방안내(지도장) 발부하고 행위자의 개인정보가 포함된 자료를 접근권한이 제한된 공원운영시스템에 등록하여 관리하고 있다.

그러나 동일 자료를 내부 전자결재 문서에 스캔본 형태로 첨부하여 보고하고

있으며, 전자결재 문서의 경우 다수의 직원이 열람 가능한 구조로 운영되고 있어 개인정보 보호체계의 구조적 취약성이 우려되고 불필요하게 중복 보관하고 있는 실정이다.

[그림 2] 착한탐방안내(지도장) 발부 내부보고 현황

--	--

※ 자료출처 : 전자문서시스템 자료 일부발췌

「개인정보 보호법」 제3조(개인정보 보호 원칙)에 따르면, 개인정보처리자는 목적 달성에 필요한 최소한의 범위에서 개인정보를 처리하여야 하고, 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 하며, 같은 법 시행령 제30조(개인정보의 안전성 확보 조치)에 따라 개인정보에 대한 접근 권한을 최소화하여야 한다.

따라서, 착한탐방안내(지도장)을 발부하며 수집한 개인정보의 경우 별도의 내부결재를 통하여 불필요하게 중복 보관하는 일이 없도록 업무시스템 개선이 필요할 것으로 판단되며, 개인정보의 보관은 접근권한이 제한된 공원운영시스템 등록으로 일원화하여 개인정보에 대한 접근권한을 강화할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(환경협력처 환경관리부장)은 착한탐방안내(지도장) 양식의 개인정보 수집 보유기관(1년)과 기록물관리기준표의 보존기간(3년)을 통일하여 개인정보 처리 투명성을 강화하고, 착한탐방안내(지도장) 발부하며 수집한 개인정보의 경우 내부결재를 통하여 불필요하게 중복 보관하는 일이 없도록 해당 사항 공유 및 업무시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 착한탐방안내(지도장)을 발부하며 수집한 개인정보에 대하여 내부결재 등을 통해 불필요하게 중복 보관하는 일이 없도록 하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)